

עין משפט
גר מצוה

גז א ב מיי פ"ו מהל' וז"ה הל' יח יט טו"ע"ע אה"ע ס"י נ ע"י ח:
גח ג מיי פ"כ מהל' מכירה הלע"ו ופ"ו מהל' שמיטה הל' יב סמג עשין סג ופג טו"ע"ע יו"ד ס"י ממ סע"י ח וטו"ע"ע חו"מ ס"י רכז סע"י ז:
גכז ד מיי פ"כ מהל' מכירה הל' יז טו"ע"ע חו"מ ס"י רכז סע"י ח:

תוספות ר"ד

מי דמי התם אב מב"א ראיא ומפיק הכא בעל החמור מייתי ראיא ומוקים אלא כלה בבית חמיה ואכתי מי דמי התם בעל מייתי ראיא ומרע לחוקה דגופא הכא בעל החמור מייתי ראיא ומוקים אלא אר"י כלה בבית אביה ולקדושין. המורה סובר דפליגי ר"ג ור"י בהא מילתא דלבעל החמור איכא חזקה דגופא דאוקי חפצא אחזקתה וחי הוה בשעת משיכה ולבעל הפרה איכא חזקה דממנונא. ור"י א"ש על בעל החמור להביא ראיא כר"י ס"ל ופי' רישא דמתני' סייע' שמיטלי חזקה ראיא על האב אע"פ שחזק הגוף אצלו וכר"א וא"כ ר"י הוא. וביספא נמי פליג להטיל ראיא על האב ואע"פ של גולד ס' בירשותו והיא קשה היכי מוקמינן סוגיא דשמיטתא דשמואל כר"א ומר' יהושע מייתי סייעתא והא שמואל אמר בפ"ק הל' כר"ג אה"י וכמסקנא מוקמינן דלא אמרה שמואל להא הכי. וקשה ל' לפירושו טובא אמר דר"י א"ש בפ"ק ס"ל כר"ג והכא ס"ל כר"י ולא אשכחן דהדר איהו במסקנא אלא רמי בר יחזקאל פליג עלויה ואמר לא תציתו ליה אבל איהו לא הדר ביה ואכתי ק' דידיה אדידיה ותו דלא שיכא פלוגתא דר"ג הכא כלל אלא מדרה לר"י.
הא דאוקי סמונא בחזקת גריפה ולא אויל בתר חזקה דמיה"א המע"ה ר"ה דהכי אמרי' בפ"ק כדרמינן דר"ג אדר"ג מאלמנת עיסא אלא אמר רבה דר"ג אדר"ג לא ק' תתם ברי האב שמא ואמר הילכך לר"ג (לית נאלים) ליה ברי דאפי' בחד ספיקא מכשר קיל ליה שמא דאפילו בספק ספיקא פוסל אלאמא בטענות שמא לא אויל ר"ג בתר חזקה דגופא אלא בדיאמא טענה ברי ואצ"ל דלא קיימא באפא חזקה דממנונא דקאי באפה ובעל חמור לא טעין טענות ברי דמאי ידע אימת מת חמרא ומודה ר"ג דלא אויל בתר חזקה דגופא אלא המע"ה ומילתא דבר שמואל אלאמא דכ"ע איתא וכן בדין זה וכן בדין מחט שמיטתא בעובדי בית הכנסת ולא פליגי ר"ג ור"י וכיון דלא טעין ולא טענינן ליה שמא לא אוילנן בתר חזקה דגופא אלא בתר חזקה דממנונא והמע"ה וכן נראה פתרון שיהיה לו. אר"י א"ש המחליף וכו'. פ"י לא מבטי' אם לא תפש בעל החמור את הפרה כגון שמכר לו חמור במנה ומפני שלא היה בפניו שימשכנו הלווקח לתפש לו קנין שהיה לו חמור ללווקח בכ"מ שהוא והוא יתחייב ליתן לו המנה. נמצא החמור מת ואין דיוק אם קודם תפישת הקנין מת ואין הלווקח חייב לו המנה לבעל החמור או לאחוריו מת ורתיב

לתת לו המנה דאמרי' המע"ה דלא אוילנן בתר חזקה דגופא היכא דטעין שמא אלא אפילו הכא דבעל חמור תפיש בפרה ועומד ובעל הפרה בא להוציא מבעל החמור. והדיון היה שבעל הפרה יביא ראיא שהוא המוציא מחבירו אפ"ה אתא שמואל לאשמועינן ששל בעל החמור להביא ראיא שאימת אנו אומרים המע"ה כשאדם מוחזק בדבר והכל יודעין בבירור שהוא מוחזק בה ואחר בא וטענה עליו להוציאו מדיו שם אנו אומרים המע"ה. אבל הכא שבעל החמור אינו מוחזק בפרה בודאי אלא מתחילת חזקתה בפרה בספק היתה וכיון שהיתה בספק ולא נתבררה חזקתו אינו יכול להחזיק בה עד שיביא ראיא שחי היה חמורו בשעת משיכת הפרה (ל) וכן הוא שאנו אומר שאע"פ שהוא מפיך במה שהוא ידוע שהיה משל חבירו שאלו להביא שזאו התנא במתני' דכלה ובעי' הי כלה אי לימא כלה בבית אביה לא דמי דהתם מייתי ראיא ומפיק ואת אמרת אע"ג דתפיש צריך להביא ראיא להחזיקו בידו. א"ר אבנהו כלה בבית חמיה דאע"ג דבעל תפוס ועומד צריך להביא ראיא שער שלא תתארס היה בה מוסין הללו והיה מקחו מקח טעות ואי לא מייתי ראיא מפיניה והכי נמי בעל חמור ואקשי' ואכתי לא דמי דהתם דין הוא שיביא בעל ראי' ואע"פ שהוא

עו:

מוס עתה כן היה קודם כניסה אכתי איכא למימר דמשנתארסה נולד זה מוס והילכך אית לה כתובה דכולי האי לא אמרינן דקודם אירוסין דהיינו קודם ז' רשויות היה זה מוס ע"י מה שאנו מוצאים עתה אבל צבית אביה אימר קודם לכניסת רשות זה היה כמו שהוא עתה ואין

נראה לדוקא משום חומרא דקדשים הוא דאמר כל העומאות כשעת מציאתן וע"ק דאמר שמואל צפ' בתרא דקדושין (דף עט.) קדשה אביה נדקר וקדשה עתמה צעיר והכי היא צוגרת לפנינו מוששין לקדושי שניהן ולא אמרינן כמו שהיא צוגרת עתה כן היתה קודם קדושין וליכא למימר דהתם משום חומרא דלשח איש דהא מייתי עלה פלוגתא דרבי יעקב ורבי נתן דגבי ממון ונראה לרביצ"ל דדוקא הכא שמחזיק עצמנו מסופק צפרה ואין לו שום טענה דרורה והיא חזקה כמאלן דלימא הוא דלזילין נהא חזקה דמרה קמא ודמי לתקפו כהן (ז"מ דף י:) דמוציאין מידו אבל צמכר שור נחצרו וממלא נגחן כיון דגצרה זצין להכי ולהכי יש לו לטעון למחזיק וכוונן דיש לו טענה ודלית אהני ליה חזקתו וכן צההיה דכור צנשים סהא צסלע אני מוכר לך יש לו לטעון לכך אמרת שחי הלשונות צצאחו שארצה לתפוס וכיון שהוא מוחזק אין להוציא ממון מחזקתו כיון שיש לו טענה ולפ"ו לא א"ש פ"י הקונטרס דצמקון כמו שאפרש:
בב"ה בבית אביה ולקדושין. מה שפ"ה דס"ל כמ"ד תברא מי ששנה זו לא שנה זו לא נהירא דהיכי מוקי לה כלה צבית אביה ולקדושין דהיינו כרבי יהושע אימר דל"ר יהושע לא מהינא חזקת הגוף ה"מ לאפקוי ממנונא לאוקמי ממונא מי אמר ועוד מקשה ר"ת דלעיל מוכחנין דלזיל ר' יהושע צתר חזקת גופא היכא דליכא חזקת ממונא וכל שכן הכא דחזקת ממונא מסייע

לחזקת הגוף דלזיל ר' יהושע צתרה ועוד דהא שמואל גופיה פסיק צפ"ק (דף יב:) הלכה כר"ג ועוד מאי פריך מההיא דמחט שנמלאת צעוצי צית הכנסות לימא דההיא כר"ג ואיהו כר' יהושע ונראה לפרש דשמואל כרצ אשי ויליף השמא מכלה צבית אביה ולקדושין דכי היכי דהתם אע"ג דאז מוחזק צריך להציא ראיא דחזקת הגוף ידיה לא מהני לאז ה"ג הכא על צעל החמור להציא ראיא אע"פ שהוא מוחזק דחזקת החמור לא מהני לגבי ידיה והשתא לא מפליג מיידי צין שגולד ספק צרשותו ללל נולד צרשותו אבל כרצא דאמר כאן נמנלא כאן היו ליכא לאוקמא דשאני התם דאיתרע חזקת רשות האז אבל הכא לא איתרע חזקת רשות צעל החמור אלא אדרבה איתרע רשות צעל הפרה:
ב"ה שגולד ספק ברשותו עליו להביא ראיא. ואוקי לנלה דמתני' כרצא ואפילו הוא מוחזק אותו שגולד צרשותו עליו להציא ראיא כדפריך מההיא דמחט דלייתי טבח ראיא אע"ג דלא יהיב דמי והוא מוחזק ואי"ת מהא דפריך דשמואל (צ"מ דף ק.) גבי מחליף פרה צמחור וילדה וניחוי צרשותו דמאן קיימנא וניהוי אדך המע"ה משמע דלי הוי צרשות ו צעל החמור על צעל הפרה להציא ראיא ואמאי והלא (ל) נולד ספק צרשותו ו ואחר שמשך צעל הפרה את החמור נודע שילדה הפרה וצריך לחלק צין ספק שגולד לטעיותא כי התם לספק שגולד לגרירותא כי הכא:
ור"נא תונא ב"ה. היינו כלה צבית חמיה דכי היכי דמוקמינן לה צחזקת שלימה והשתא הוא דאתא מוס אע"פ שמוחזק הכא נמי אוקי החמור צחזקת שהיא קיימת והשתא היא מתה:

התנא דבר קצוב שלעולם מוכרים צהמות צאמנה והוא המוציא:

צעל הפרה להציא ראיא שמת החמור קודם משיכה הואיל וספק צרשותו נולד שלא נמלא החמור מת עד לאחר משיכת פרה:
ושנא סונא כלה. וסבירא ליה לשמואל דכולה מתני' חד תנא הוא וכדתרצה רבא לעיל ורישא וסיפא סייעתא שמי שנמלא הסקימפון צרשותו עליו להציא ראיא עודה צבית אביה על האז להציא ראיא נכנסה לחופה שהיא צרשות הצעל על הצעל להציא ראיא ואפילו הוא דר צבית חמיו צרשותו היא:
ספיקא צרשותו טבח אסתילוי. שלא נמלא הערפות עד צבאת לידו:
דיהיב טבח דמי. ואפי' לא יהיב נמי הראייה עליו היא אלא מסתמא תנא לטבח המוציא מחבירו קרי ליה:

המדיר פרק שביעי בתובות

מי דמי הסס. דין הוא שצריך להציא ראייה שהרי הוא המוציא מחבירו הלכך מייתי ראייה ומפיק ממונא ומשם אתה צא ללמוד את זה שמוחזק צפרה זו ועומד ואתה אומר גיימתי ראייה ונוקים ממוןן שצידו:
כלה צבים חמיס. סיפא דמתני' דקתני על הצעל להציא ראייה דר"ג אמרה ופליג

נמי צרישא אפילו נמנלא צבית אביה דלא נולד ספק צרשותו נמי על הצעל להציא ראייה להפקיע כח כתובתה וראיה זו לא להוציא היא אלא להחזיק וצריך להציאה ואף זה כ"ש שציא ראייה להחזיק שהרי צאל אחריס צא להחזיק:
ואכתי לא דמי הסס. דין הוא שיטערך לראיה משום דחזקת הגוף מייפה כח האז וי"ל העמידנו על חזקתו הלכך צעל מייתי ראייה שעד שלא מתארס היו זה ומרע לה להסיא חזקה:
הכי גרסי' הכא צעל החמור מייתי ראיא ואוקי חזקה צייה. אף חזקת הגוף מייפה את כחו כשצמאמר העמד את החמור צשעת משיכה על חזקתו הקודמת צחזקת מי תעמידנו וצרשות צעל הפרה מת ולמה אתה מנצרינו ראי:
א"ר נתמן צר יחאן כלה צבים אביה ולקדושין. רישא דמתני' סייעתיה דמטיל הצאת ראייה על האז אע"פ שחזקת גוף אלאו וכר"א דאמר(י) רבי יהושע היא ובסיפא נמי פליג נלהטיל ראייה על אצן ואע"פ שלא נולד ספק צרשותו. ודקשיא לך ההיא ראייה להוציא היא הראיה צריכה לו אף לעכב לו הקדושין שצידו שאס לא יציא ראייה יחזירס וכו להחזיק היא צידו:
ולא סימא. הא דלמנינא שהרואה צריכה אף לעכב לו הקדושין שצידו:
אליצא דמאן דאמר קדושין לאו לטיצועין ניסנו. סתם קדושין לאו לטיצועין נימנו שאס מת החזן הקדושין חוזרין הלכך הכא כי הוו קדושין ספק אין כהה יפה צהן וצריכה להציא ראייה וכן פלוגתא צצ"ב. ואי קשאי היכי מוקמינן סוגיא דשמעתא דשמואל כר' אלעזר ומדר' יהושע מייתי סייעתא הא שמואל הלכה כר"ג אמר צפ"ק (לעיל יב:) אה"ג ומסקנא מוקמינן דלא אמר שמואל הכי. ואי"ת מי מוקינני להעמיד סוגיא זו צנלון זה נוקמה כרצא ורב אשי אי אפשר לומר דקשא לרצא ורב אשי מתני' דווקא קתני רישא על האז וסיפא על הצעל שהספק נולד צרשותן ואילו שמואל על מי שלא נולד הספק צרשותו הצריך לצקש ראייה:
צעוצי ציס הכוסות. מקום יש צראש הכרס סמוך להמסס קרוי צית הכוסות שהוא כעין כוס וכן צו צמיצ שפתו עוצי שני כפלים כפולים ודבוקים וצלע"ו רדובולין. וממלא מחט תחובה צאותו עוצי ומתוך עוציו אפשר לה שלא נקצתה כולו:
מצד אחד. אין המחט נראה אלא מצפניס:
צררה. שאין זה נקצ:
שהוא לפני שחיטה. וטריפה:
שהוא לאחר שחיטה. וכשירה:
שגשה ימים קודם שחיטה. ואס לקחה טבח זה צחוק שגשה ימים מקח טעות הוא ויחזיר לו צעליה הדמים שמכר לו טריפה:
לא הוגלד פי המכה. זה אומר עד שלא לקחתי ניקב וזה אומר משמכרתי:
המוציא מחבירו וי. ואי יהיב הטבח דמי נמלא הוא המוציא ועליו הראיה ואי לא אשמת ראייה יחזיק וכן צמעותמי מספק והרי צבהמתו נמלא ריעותא דומיא דחמור דשמואל:
ואמאי. אי כשמואל ליייתי צעל צהמה ראייה להעמיד המעות צידו דומיא דצעל החמור:
דלא ישיב טבח דמי. הא דקתני המוציא מחבירו צצעל צהמה קאמר וכגון דליהו קא תבע:
מאי פסקא. צתמיה. מאי קאמרת אי סצירה ליה לתנא דלעולם ראייה על צעל צהמה היא צין הוא המוציא וצין הוא המעמיד היאך הוא שונה המוציא מחבירו צצעל צהמה וקורוה צצעל צהמה לעולם המוציא מחבירו וכי פסק

נכפה

אשי דכלהו מדוד דאב צריך להביא ראיא וכיון דאב צריך להביא ראייה ל"ש במה שרוצה להוציא ל"ש במה שתפשו מחבירו הי"ן אלא שפשו כיון דעליו להביא ראיא אפי' לר"ג כדפרישית הי"ן ל"ש להוציא אם מכר לו בקנין ונתחייב לו המנה ול"ש במה שתפש עליו להביא ראיא ולהחזיקו בידו דל"ש להחזיק דבר הירוד לחבירו ל"ש להוציא מחבירו דין א' לתן להביא ראיא:
ואותבינן ליה ממאי דתניא מחט שנמצאת בעובי בית הכנסת מצד א' כשרה מב' צדדים טרפה. פ"י מקום שי בראש הכרס סמוך להמסס ונקרא בית הכנסות מפני שנעשה כענין כנסות ויש בסבוב שפתו עובי שני כפלים ודבוקים ובלע"ז ורכלין ומצא מחט תחובה באותו העובי ומתוך עביו אפשר לה שלא נקברו כולו אם היתה מצד א' שאין המחט נראה אלא מבפנים כשרה שצד החיצון מיגין אבל אם ניקבה שני הצדדים טרפה. נמצא עליה קורט דם בירוד שהוא לפני שחיטה לא נמצא עליה קורט דם בירוד שלאחר שחיטה הוא. הוגלד פי המכה בירוד שהוא ג' ימים קודם השחיטה לא הוגלד פי המכה המע"ה פי' אם נמצא שני גלד בידו לנו שהטריפה ג' ימים לפני שחיטה לכל הפחות שאין גלד פחות מג' ימים ואם מכרה לו בתוך ג' ימים המקח טעות ואם

מסורת הש"ס

(א) צ"צ קמה" (ב) פ"י ענין טביעה ואכדון, (ג) חולין נ: ע"ש, (ד) נעיל עה"ס, (ה) נעיל עה"ס, (ו) צ"ל בעל הפרה על צעל החמור להציא ראייה, (ז) צ"ל דלחמך,

גליון הש"ס

גכ אלא כי אתא רפי בר יחזקאל: לעיל כא ע"א דף ס ע"א וחולין מד ע"א:

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה כל וכו' ולא היו צרשות צעל החמור על צעל הפרה להציא ראייה ואמאי והלא לא עלת ספק צרשותו דאחר כל"ז:

לעני רש"י

רדובולין"ן רדובולין"ן.

קפל בקיובה השניה של מעלי גיירה.

מוסף רש"י

בידוע שלפני שחיטה. וטרפה (וחולין נא). הוגלד פי המכה. קרשט"ה, בידוע ששלשה ימים קודם שחיטה. ואס לקחה טבח זה צחוק שגשה ימים היו מקח טעות וצריך המוכר להחזיר לו טעמויו (שם). לא הוגלד פי המכה. איכא לפסוקי אי קודם מקח היו אי לאחר מקח וכו. ועל הטעם להציא ראייה שהוא מוציא מחבירו ממתמא כל מהה דלא יהיב וכו לא יחייב ליה חיותא ועליו להציא ראייה שקודם מקח הוה, ומספיקא לא מספקין ממנונא מחזיקי (שם).

תוספות ר"ד (המשך)

מוחזק בממנונא חזקה דראית משום דאיכא לאשה חזקה דגופא וטונתנ טענת ודאי ומשום דאדלי' בתר חזקה דגופא מצרכי' לבעל להביא ראיא אבל הכא חזקת הגוף של בעל החמור הוא וחי בתר חזקה דגופיה הוה בע"ל למילד לא מבטיא השתא דהוא תפוס אלא [אפילו] אם לא היה תפוש כגון שנתחייב לו הלווקח מנה כדפרשתי לעיל הוה מצרכי' ראייה ללווקח ואי לא מייתי ראייה הוה פסקנא מיניה דלוקחים ויהבנין ליה לבעל החמור אלא לא אוילנן בתר חזקה דגופא משום דטעין טענת שמוא והלכך על בעל החמור להביא ראייה ולהחזיק מה שתפוש בידו ואתא רבי"א ואמר כלה בבית אביה ולקדושין (רישא) פ"י לעולם מרישא מתני' מסתייב"ו ולא מומצריך כיון דאיהו להחזיקו הקדושין בידו שאע"פ שהוא תפוש בהן כיון שהקדושין הללו היו יודעים לבעל מקודם לכן עליו להביא ראייה היכון שעל האב להביא ראייה להחזיק הקדושין בידו הי"ן כיון שעל בעל החמור להביא ראייה להוציא מנה מלווקח אילו הי' בענין שכתבתי ואין חזקת הגוף מועלת לו כלום משום דטעין טענת שמא כדפרישין הי"ן בפרה אע"פ שתפוש בה כיון שהדבר ידוע כי שחיבו היתה עליו להביא ראייה ולהחזיקו בידה ומה שמסתייב מכלה דרישא ומה בין לר"א בין לרבה בין לרב

^[1] (נראה דלעיל דין וזו שאני אומר שאע"פ שהוא תפוס במה שהוא ידוע שהיה משל חבירו עליו להציא ראייה שנמלא חזקה וכו' (ג) אולי דל"ל ולא מלא ראייה ממתנה אלא מדמנצין